

감사결과 처분요구서 징 계 요 구

제 목 사무인계인수서 작성 부적정(중요보고 누락)

소 관 부 서 주거복지사업처

조 치 부 서 경영지원실

내 용

1. 업무개요

사업추진의 일관성을 유지하고 책임한계를 명확하게 하기 위하여 사무인계 인수사유 발생시(사장, 임원, 소속 부서의 장 및 보조자 등) 인계자 및 인수자는 사무인계인수서를 작성, 보관 하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

공사 「사무인계인수에 관한 내규」 제4조(인계인수서의 작성), 사무인계인수사항 (별표) 7. 중요 미결업무조서, 27. 당면 주요문제점 및 조치의견, 「취업규정」 제6조 (성실의무), 제7조(복종의 의무)에 따르면 사무인계인수 작성시 인계인수사항 전반에 대하여 규정된 서식을 따라야 하고 중요미결업무, 당면 주요 문제점 등을 기재 하여야 하며 상사의 직무상의 명령에 따라 성실히 작성하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데도 주거복지사업처는 2018.11. 6일자 신임 사장 사무인계인수서 작성시 전세임대보증금 미 회수 관련사항, 즉 감사원 지적사항으로서(2017. 7)¹⁾ 채권(손실) 금액이 상당하고(30,577천원), 인수인계서 작성당시 회수금액이 없으며(2019. 5월 현재에도 회수금액 없음), 취업규정 제13조에 따른 손해배상청구시효가 도래하고 있어 공사 재산손실이 우려되는 중요사안을 사무인계인수서 중요 미결업무조서 및 당면 주요문제점 및 조치의견사항에 기재하지 않았다.

더욱이 사무인계인수서 작성 및 중요사항 보고 철저 등의 사장지시사항이 여러번 있었음에도²⁾ 사무인계인수서 중요사항 등에 전세임대보증금 미회수 관련사항을 기재하지 않고 보고 하지 않았다.

그 결과 전세임대보증금 회수를 위한 임대인의 재산이 부재한 상황에서(부산 지방법원 재산조회 결과 압류가능재산 부재)³⁾ 취업규정 제13조에 따른 손해배상 청구 시효가 만료(2018.12. 9)될⁴⁾ 때 까지 아무런 조치(지시) 또한 할 수 없게 되어 전세임대보증금 회수가 사실상 불가능해져 임대보증금의 결손처분을 검토하게 되는 등 공사 재산손실을 초래하는 상황에 이르게 하였다.

관련자 의견 감사결과를 받아들이면서 이번 감사를 계기로 사무인계인수 작성 및 중요사항 보고 등과 관련하여 더욱 신중하게 업무를 처리하고 담당자들에 대해 직무교육을 실시하는 등의 조치를 하겠다는 의견을 제시하였다.

1) 전세임대주택신용보험 업무처리 부적정 감사원 지적(2017. 9)

- 비위내용 : 전세계약 체결시 전세보증금 반환 저해요소 확인 부주의

- 조치사항 : 관련자 주의 촉구 및 전세보증금 30,577천원 회수방안 마련

2) 주례간부회의시 등 사무인계인수서 작성 철저 수차례 지시

3) 부산지방법원 2017카명1136, 부산지방법원 2018카명51478

4) 미회수 전세보증금(30,577,020원) 손실발생 사실이 2015.12. 9일 인지 되었고 소멸시효(3년) 기산점이 됨

문책요구 양정 사무인계인수서 중요사항 보고 누락행위는 공사 「취업규정」 제6조 및 제7조의 규정에 위배된 것으로 공사 「인사규정」 제43조 제1호 및 제2호의 규정에 해당한다.

조치할 사항 경영지원실에서는 사무인계인수서 중요사항 보고를 누락하여 공사 재산손실을 초래한 ○○○ 처장에 대해 공사 「인사규정」 제44조의 규정에 따라 징계처분(경징계) 하시기 바랍니다.(징계)